

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/64

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לעניין נהגים מקצועיים), התשפ"ג –
2022

1. תיקון סעיף 1 בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מיתקן מגביל מהירות" יבוא:

"מעסיק של נהג מקצועי" – מי שמעסיק או מעוניין להעסיק אדם כנהג של רכב מסחרי או רכב ציבורי;"

2. אחרי סעיף 69א לפקודה יבוא:
1א69 ו-2א69

"ניקוד מסוכנות 1א69. (א) השר רשאי לקבוע שיטה לחישוב רמת המסוכנות של נהג שנרשמו לחובתו נקודות לפי שיטת הניקוד בהתאם לסעיף 69א; ניקוד המסוכנות של נהג ייקבע, בין היתר, בהתחשב במספר השנים שיש בידי הנהג רישיון נהיגה, מספר עבירות התעבורה שביצע, חומרת העבירות, מועד ביצוען וכן מועדי השתתפות הנהג בהשתלמויות ובהדרכות בתחום הנהיגה (להלן – ניקוד מסוכנות).

(ב) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחשב את ניקוד המסוכנות של כל נהג, בין שברשותו רישיון נהיגה בר תוקף ובין שאין ברשותו רישיון כאמור, בהתאם לתקנות לפי סעיף קטן (א) (להלן – ניקוד מסוכנות אישי).

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ג) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ינהל מאגר מידע שבו ייכלל ניקוד המסוכנות האישי של נהגים כאמור בסעיף קטן (ב).

מסירת פרטי ניקוד 2א69. (א) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ימסור המסוכנות ממאגר למעסיק של נהג מקצועי בלבד את ניקוד המסוכנות של נהג, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שמעסיק הנהג המקצועי מסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את ניקוד המסוכנות האישי של הנהג לצורך קבלת החלטה בנוגע לאפשרות העסקה של הנהג או להמשך העסקתו.

(ב) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא ימסור את ניקוד המסוכנות האישי של נהג אלא למי שמסר לו את שמו, מענו ופרטי הזיהוי שלו, ואם הוא תאגיד – שם התאגיד ומספרו, מען משרדו הרשום ופרטי הזיהוי של המבקש בצירוף תצהיר חתום בידי הנהג, המאשר את הסכמתו למסירת המידע אודותיו לידי המבקש.

(ג) על אף האמור בכל דין, מעסיק של נהג מקצועי יהא רשאי לעשות שימוש בניקוד המסוכנות של נהג לצורך סיום העסקתו בשל ניקוד המסוכנות שנקבע לו."

דבר הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לצמצם את הקטל בדרכים על ידי הגברת הבטיחות של המשתמשים בשירותי הסעה שונים ואת הבטיחות של הציבור כולו, באמצעות יצירת מנגנון אשר יאפשר למעבידים לקבל מידע על נהגים מסוכנים ולהימנע מהעסקתם. זאת, תוך שמירה מרבית על פרטיותם של המועמדים לעבודה ושל העובדים בתחום ההסעות, כשאמצעי זה גם יעודד נהגים לשמור על חוקי התנועה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, אוסר באופן גורף על מעביד לקבל, במישרין או בעקיפין, את העתק המרשם הפלילי של אדם העובד אצלו כנהג או מועמד למשרת נהג. תוצאת מצב דברים זה היא כי נהג שהינו מסוכן ואשר מהווה "שור מועד" בשל עבר עשיר של עבירות תנועה, יכול להיות מועסק כנהג הסעות מבלי שלמעביד ישנה יכולת של ממש לדעת כי הוא מפקיד את רכב ההסעה בידיו של נהג מסוכן.

נהג הסעות, בין שמדובר בנהג תחבורה ציבורית או בנהג הסעת ילדים ובין שמדובר בכל הסעה אחרת, מקבל על עצמו אחריות לא רק לחייהם של המוסעים על ידו, אלא גם אחריות לשלומם של משתמשים אחרים בכביש לרבות הולכי רגל. כיום, אדם יכול לשמש נהג הסעות, ולקבל על עצמו את האחריות

הכרוכה בכך, בלי שלעבר התעבורתי שלו ישנה השפעה כלשהי על כשירותו לשמש כנהג הסעות. מצב דברים זה הוא בלתי מתקבל על הדעת, מסכן את שלומו של הציבור וכבר גרם בעבר לתאונות מרובות נפגעים אשר בהן היו מעורבים נהגי הסעות בעלי עבר עשיר של עבירות תעבורה.

מצב דברים זה מציב גם את המעסיקים בתחום התעבורה בפני מציאות בלתי אפשרית, כאשר הם נתפסים בעיני הציבור כאחראים לטיב הנהגים המועסקים על ידם ולתאונות המתרחשות במהלך ביצוע העבודה עבורם, ובה בעת אין ברשותם כלים המאפשרים להם להימנע מהעסקת נהגים מסוכנים. המעסיקים יכולים וצריכים לשמש, הלכה למעשה, כ"שומרי הסף" אשר ימנעו את הפקדת ההגה בידי נהגים מסוכנים וכך יגנו על בטיחות ציבור הנוסעים. על כן, ראוי כי תימצא הדרך לאפשר להם לקבל מידע בדבר הערכת מסוכנותם של נהגים ושל מועמדים לעבודה כנהגים, בדרך שתאפשר להם להימנע מהעסקתם של נהגים מסוכנים.

כדי למנוע פגיעה בפרטיותם של נהגים ומועמדים לעבודה, מוצע לקבוע מנגנון לבירור רמת המסוכנות של נהג שיהיה זמין למעבידים, ולא יאפשר למעבידים גישה למידע המצוי במרשם הפלילי או לכל מידע אחר המפרט את העבירות שביצעו הנהגים והמועמדים לעבודה. לפי ההסדר המוצע, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקבע מנגנון של מתן ניקוד מסוכנות לכל נהג. פרטי ניקוד המסוכנות של הנהגים ייכללו במאגר מידע שיוקם על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ולמעביד יימסר מידע בדבר ניקוד מסוכנות הנהג בלבד. כמו כן, מוצע כי מסירת המידע תותנה בחתימת הנהג על הצהרת הסכמה למסירת המידע.

כמו כן, מוצע לקבוע כי הנגישות למידע תהא רק למעסיק נהג מקצועי כפי שייקבע על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בדרך זו תישמר פרטיות הנהגים, ובה בעת יתאפשר למעבידים להימנע מהעסקת נהג אשר אין להם ביטחון כי אינו בבחינת נהג מסוכן לאור עברו התעבורתי.

בנוסף, מוצע להסמיק את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע בתקנות את הקריטריונים לקביעת דירוג מסוכנותו של נהג, בדרך שתאפשר את עדכון מעת לעת. בין היתר, יכללו קריטריונים אלה התייחסות לוותק הנהג, למספר העבירות שביצע, לחומרת העבירות, למועד שבו נעברו וכן להשתלמויות והדרכות שעבר הנהג.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2979), ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/38 ; פ/22/566 ; פ/23/192 ; פ/24/701).

הצעת החוק זהה לפ/701/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)